



PUTUSAN

Nomor 843 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. SYACHRIL, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 22, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK), yang diwakili oleh Muh. Thalib, S.H., M.H., selaku Direktur, dan Tutik Ani Rahmawati, S.H., CRA., selaku Advokat dan Kepala Divisi Hukum YLPKK, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Ketinjau, Nomor 35, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 2. PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk., CABANG BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, Nomor 28 F-28 G, Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, diwakili oleh Andy Kasih selaku Direktur Utama, dan Indra S. Budianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Juhendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Perseroan, beralamat di Gedung Artha Graha, Jalan Jend. Sudirman Kavling 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan di Jalan Marsma Iswahyudi, Nomor 28F - 28G, Sungai Nangka, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi, Nomor 40, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
2. **BAMBANG KARYONO RIYADI, S.H., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 58, Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan "*misbruk van omstandigheden*" atau penyalahgunaan keadaan terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat II telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024



4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menghentikan segala daya upaya lelang yang disampaikan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan untuk mengangkat/membatalkan Sita Eksekusi perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PN Bpp, tanggal 25 Juni 2019, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyebabkan kerugian secara immateriil kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan psikis karena sudah merasa dikecewakan dengan memanfaatkan keadaan Penggugat yang terpuruk, yang demikian telah berdampak pada kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tentang diskualifikasi *in person (gemis aanhoedanigheid)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 23 Februari 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 73/PDT/2023/PT SMR, tanggal 10 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 23 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkhe verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 73/PDT/2023/PT SMR, tanggal 10 Mei 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Balikpapan maupun Pengadilan Tinggi Samarinda;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6316/Kel. Damai yang semula tercatat atas nama H. Syachril (Penggugat) atas dasar jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1128/2012, tanggal 31 Agustus 2012, pernah dibebani Hak Tanggungan Nomor 802/2013 pada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., tanggal 18 Februari 2013, namun setelah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan Nomor 802/2013 dihapus (diroya) pada tanggal 17 Juni 2015, terjadi perubahan peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6316/Kel. Damai berdasar jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 183/2015, tanggal 11 Juni 2015, dari Penggugat kepada Ismail R. (Tergugat I), setelah peralihan hak tersebut oleh Ismail R., Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6316/Kel. Damai tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 2634/2015, tanggal 4 Agustus 2015, pada PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.;

- Bahwa oleh karena itu dengan peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat tidak lagi memiliki hak/kepentingan lagi terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6316/Kel. Damai, sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi *in person*) berkaitan dengan objek SHGB Nomor 6316/Kel. Damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SYACHRIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. SYACHRIL**, tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 843 K/Pdt/2024